

0000717-02.2017.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Pedro Mendes Moraes

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

JOÃO PEDRO MENDES MORAIS, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e art. 309 da Lei nº 9.503/97, porque, no dia 27 de agosto de 2017, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

0000717-02.2017.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000717-02.2017.8.26.0621

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Pedro Mendes Moraes

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

JOÃO PEDRO MENDES MORAIS, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e art. 309 da Lei nº 9.503/97, porque, no dia 27 de agosto de 2017, por volta de 15h30, na Rua São Francisco, nº 199, Vila Brasil, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, mantinha em depósito, após ter adquirido, drogas na forma de 09 (nove) invólucros plásticos contendo maconha e 04 (quatro) invólucros plásticos contendo cocaína, perfazendo peso aproximado de 16,38 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que, no dia 27 de agosto de 2017, no período vespertino, na Avenida Voluntários Paulista, Bairro I Retiro, nesta Comarca, o acusado dirigiu veículo automotor (motocicleta de placas CVW-0192 - Cruzeiro/SP), em via pública, sem a

devida permissão e habilitação, gerando perigo de dano.

O réu foi notificado (fls. 106) e apresentou defesa preliminar (fls. 114).

A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2018 (fls. 115) e o réu citado (fls. 144).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação e o réu foi interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 162).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 274/278).

A Defesa, em sede preliminar, pleiteou o reconhecimento da prescrição em abstrato com relação ao delito previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/97. No mérito, com relação ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pediu a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (fls. 286/291).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, policiais militares se encontravam de serviço pelo local, sendo que, o acusado, que conduzia a motocicleta, de placas CVW-0192 - Cruzeiro/SP, avistou a viatura policial, manobrou a motocicleta e retornou na contramão de direção em alta velocidade. Por este motivo, o acusado foi perseguido pelos policiais militares, até que, na Estrada Rufino de Almeida, perdeu o controle da motocicleta e caiu ao chão, oportunidade em que foi abordado pelos milicianos. Desta forma, empreendida pesquisa junto ao sistema, apurou-se que o réu não era habilitado a conduzir veículo automotor. Em seguida, ao ser submetido a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do acusado.

Os agentes públicos tinham notícias de que o acusado era envolvido com o tráfico em drogas, então, com a autorização de João Pedro, os milicianos realizaram busca em sua residência, ocasião em que foram encontrados, em seu quarto, 01 (um) invólucro plástico contendo maconha, 04 (quatro) invólucros plásticos contendo cocaína, 08 (oito) invólucros plásticos contendo maconha e 01 (uma) pequena balança de precisão.

Na ocasião, o acusado confessou que os entorpecentes encontrados se destinavam ao tráfico de drogas.

Em virtude dos fatos aqui narrados, o réu foi preso em flagrante.

Preliminarmente, há de ser reconhecida a prescrição a pretensão punitiva estatal em abstrato em relação ao delito de trânsito previsto no art. 309 da Lei nº 9.503/97, isso porque o prazo prescricional aplicado ao caso é de 04 (quatro) anos, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do agente (fls. 21), conforme disciplina o art. 109, inciso V, e art. 115, ambos do Código Penal, iniciando-se a contagem do prazo com o recebimento da denúncia em 13 de abril de 2018 (fls. 115), que escoou em 12 de abril de 2020, sendo certo que, no transcurso, não ocorreu nenhuma causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

No mérito, quanto ao delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo de constatação provisória (fls. 15/16), laudo pericial das peças (fls. 31/33), exame químico toxicológico (fls. 35/37) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O acusado confirmou que a propriedade da droga, mas disse que se destinavam ao consumo pessoal, negando ter confessado a traficância aos policiais. Declarou que não conhecia os policiais que o abordaram e informou que fazia uso de drogas desde os quinze anos (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 162).

O policial militar Robson da Silva Cândido, apesar de não se recordar dos fatos, ratificou as declarações prestadas em solo policial às fls. 06/07, quando relatou que estava na via pública e avistou o acusado pilotando uma motocicleta e que ele, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga em alta velocidade, o que motivou

a perseguição, culminando na abordagem e submissão a revista pessoal, oportunidade em que nada de ilícito foi encontrado. Disse que se deslocou até a residência do réu e, feita buscas no local, localizou uma pequena porção de maconha escondida no forro do colchão, no bolso de uma jaqueta outros quatro pinos de cocaína e no bolso de uma camisa mais oito papérolas de maconha e uma balança de precisão (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 162).

Essas são as provas e recomendam a desclassificação da conduta delituosa para aquela prevista no art. 28, "caput", da Lei de Drogas.

A não ser pela apreensão da droga, nada mais se apurou a respeito do tráfico.

Com efeito, o réu negou que estivesse comercializando substâncias entorpecentes, admitindo, somente, a propriedade das drogas e sua condição de usuário, e assim o fez em todas as oportunidades em que foi ouvido (fls. 08/09 e gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 162).

Ressalte-se que o acusado não estava portando as porções de drogas e foi ele quem levou os policiais até sua residência, franqueou a entrada e permitiu a apreensão das substâncias que estavam escondidas no forro do colchão e nos bolsos de uma camisa e uma jaqueta.

Importante salientar que o acusado não possui outros registros policiais por crime desta natureza.

A bem da verdade, a quantidade apreendida e no contexto que os fatos se deram, não se poderia descartar a possibilidade do tráfico, mas também é fato que não se pode desmerecer a justificativa ofertada pelo réu.

Não se está a duvidar da versão trazida pelo agente policial. Todavia, frente a tal quadro, a desclassificação da conduta delituosa para o porte de droga para uso próprio é a medida que se mostra mais justa.

Com efeito, não se está afirmando que a droga não era destinada à venda, mas sim que, pelas provas produzidas, não se pode afirmar seguramente que seria.

A dúvida que ecoa do quadro probatório desenhado nos autos favorece ao acusado, evidenciando a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06 como a solução mais justa a ser adotada.

Atinente a desclassificação do delito de drogas operada, tem-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

O prazo prescricional para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 é de 02 (dois) anos, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa (fls. 21), conforme preceitua o art. 30 da referida lei e art. 115 do Código Penal, tendo iniciado a contagem com o recebimento da denúncia, em 13 de abril de 2018 (fls. 115), que escoou em 12 de abril de 2019, ressaltando que, no interregno, não houve causa de suspensão ou interrupção da contagem do respectivo prazo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR JOÃO PEDRO MENDES MORAIS, portador da cédula de identidade R.G. nº 49.892.272, filho de Maurílio Mendes Moraes e Lucimara Aparecida de Lima, como incurso no art. 28, "caput", da Lei 11.343/06, mas ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em abstrato, tanto pelo delito de droga,s quanto pelo delito de trânsito, JULGO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, fazendo-o com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso V, art. 110, § 1º, e art. 115, todos do Código Penal e art. 30 da Lei nº 11.343/06.

Transitada em julgado e feitas as comunicações necessárias, arquivem-se os autos. P. R. e Int.

Cruzeiro, 09 de novembro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA